

اختبار مادة اختبار الفصل الاول تجاري

الزمن: ساعة

الطالب:

أولاً: أسئلة الصح والخطأ (15 سؤالاً)

1 | يقتصر نطاق تطبيق القانون التجاري في مصر على طائفة التجار فقط دون غيرهم.

☐ خطأ☐ صح

2 | ترى نظرية "التداول" أن العمل التجاري هو الذي يهدف إلى تسهيل انتقال السلع من المنتج إلى المستهلك.

☐ خطأ☐ صح

3 | تعتبر نظرية "المضاربة" وحدها معياراً جامعاً مانعاً لتمييز العمل التجاري عن المدني.

☐ خطأ☐ صح

4 | يجمع المشرع التجاري المصري بين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية في تحديد نطاق القانون التجاري.

☐ خطأ☐ صح

5 | الأصل في المواد التجارية هو حرية الإثبات بكافة الطرق مهما بلغت قيمة الحق.

☐ خطأ☐ صح

6 | يجوز للأطراف الاتفاق على الإثبات بالكتابة في المواد التجارية رغم وجود مبدأ حرية الإثبات.

☐ خطأ☐ صح

7 | تأخذ مصر بنظام القضاء المزدوج (قضاء مدني مستقل وقضاء تجاري مستقل).

☐ خطأ☐ صح

8

يجوز للقاضي منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء (نظرة ميسرة) كأصل عام كما في القانون المدني.

☐ خطأ

☐ صح

9

التضامن بين المدينين في الديون التجارية مفترض قانوناً ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.

☐ خطأ

☐ صح

10

تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار تجاه بعضهم البعض بمضي 15 سنة.

☐ خطأ

☐ صح

11

لا يشترط في "الإعذار" بالمواد التجارية أن يكون بورقة رسمية بواسطة المحضرين دائماً.

☐ خطأ

☐ صح

12

الفائدة القانونية عن التأخير في الوفاء بالديون المدنية تبلغ 5% سنوياً.

☐ خطأ

☐ صح

13

يجوز في المسائل التجارية أن يزيد مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على رأس المال.

☐ خطأ

☐ صح

14

تعتمد نظرية "المشروع" على تكرار القيام بالعمل بصورة منتظمة مع وجود مظاهر مادية خارجية.

☐ خطأ

☐ صح

15

سحب الشيك يعتبر عملاً تجارياً بنص القانون حتى لو كان بقصد التبرع.

☐ خطأ

☐ صح

ثانياً: الأسئلة المقالية (10 أسئلة)

- 16 اشرح نظرية "التداول" كضابط للتمييز بين العمل التجاري والمدني، مع ذكر الانتقادات التي وُجّهت إليها.
- 17 وضح موقف المشرع التجاري المصري من النظريتين الشخصية والموضوعية في تحديد نطاق تطبيق القانون.
- 18 ما هي الحكمة من تقرير مبدأ "حرية الإثبات" في المسائل التجارية؟ واذكر الاستثناءات الواردة عليه.
- 19 ناقش الفوارق الجوهرية بين "المهلة القضائية" في القانون المدني والقانون التجاري.
- 20 تكلم عن نظام "التضامن بين المدينين" في المواد التجارية مبيناً أهميته لدعم الائتمان.
- 21 وضح القواعد الخاصة بـ "الإعذار" في المواد التجارية وكيف ساير المشرع من خلالها التقنيات الحديثة.
- 22 قارن بين "التقادم" في الالتزامات المدنية والالتزامات التجارية من حيث المدة والحكمة منها.
- 23 اشرح المقصود بـ "النفاذ المعجل" للأحكام التجارية وسبب خروج المشرع فيه عن القواعد العامة.

ناقش الفروق بين الفوائد التأخيرية في المسائل المدنية والتجارية من حيث المقدار وتاريخ السريان.

24

وضح كيف تساهم صفتي "السرعة" و"الائتمان" في استقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني.

25

نموذج الإجابة

إجابات الصح والخطأ:

3	2	1	
خطأ (قاصرة لأن كثيراً من الأعمال المدنية تهدف للربح (كالمحامي)، وهناك أعمال تجارية بلا ربح (كالشيك).)	صح	خطأ (تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.)	
7	6	5	4
خطأ (تأخذ بوحدة الاختصاص القضائي مع وجود دوائر تجارية متخصصة.)	صح (لأن قاعدة الإثبات في المواد التجارية لا تتعلق بالنظام العام.)	صح	صح
11	10	9	8
صح (يجوز بالبرقية أو الفاكس أو أي وسيلة اتصال سريعة.)	خطأ (تتقدم بمضي 7 سنوات.)	صح	خطأ (يتشدد المشرع في منحها حماية للائتمان ولا تجوز إلا عند الضرورة وبشرط عدم الإضرار بالدائن.)
15	14	13	12
صح	صح	صح (طبقاً للمادة 64 تجاري، خلافاً للقانون المدني.)	خطأ (تبلغ 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.)

ملخص إجابات
المقالي:

24

الفوائد: 5% في
التجاري مقابل 4% في
المدني، وتبدأ في
التجاري من تاريخ
استحقاق الدين (غالباً)
بينما في المدني من
المطالبة القضائية.

20

التضامن: مفترض في
التجاري لضمان حق
الدائن، بينما في
المدني يجب الاتفاق
عليه أو بنص قانوني.

18

الإثبات: حكمته
السرعة، استثناءاته:
العقود التي يشترط
فيها القانون الكتابة
(كالشركة وبيع المحل
التجاري).

25

السرعة والائتمان:
هما المحركان
الأساسيان لاستقلال
القانون التجاري؛
فالسرعة تتطلب
تبسيط الإجراءات،
والائتمان يتطلب
صرامة في الوفاء.

22

التقادم: مدته 7
سنوات في التجاري
لسرعة تصفية المراكز
المالية، و15 سنة في
المدني كأصل عام.

انتهت الأسئلة